

PROTOCOL
de amendare a Convenției pentru protecția
persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a
datelor cu caracter personal

Strasbourg, 10 octombrie 2018



TRADUCERE OFICIALĂ

Protocolul de amendare a Convenției pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (ETS nr. 108)

Preambul

Statele membre ale Consiliului Europei și celelalte Părți la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (ETS nr. 108), deschisă spre semnare la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 (denumită în continuare „Convenția”);

având în vedere Rezoluția nr. 3 privind protecția datelor și viața privată în mileniul al treilea, adoptată la cea de-a 30-a Conferință a miniștrilor justiției din cadrul Consiliului Europei (Istanbul, Turcia, 24-26 noiembrie 2010);

având în vedere Rezoluția 1843 (2011) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind protecția vieții private și a datelor cu caracter personal pe internet și mass-media online și Rezoluția 1986 (2014) privind îmbunătățirea protecției și securității utilizatorilor în spațiul cibernetic;

având în vedere Avizul nr. 296 (2017) privind proiectul de Protocol de amendare a Convenției pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (ETS nr. 108) și a expunerii sale de motive, adoptate de Comitetul permanent în numele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la 24 noiembrie 2017;

având în vedere că, de la data adoptării, au apărut noi provocări referitoare la protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

având în vedere necesitatea de a se asigura că Convenția continuă să joace rolul preeminent în protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și, în general, în protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1

1. Primul considerent al preambulului Convenției se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre ale Consiliului Europei și celelalte semnatare,”

2. Al treilea considerent al preambulului Convenției se înlocuiește cu următorul text:

„Având în vedere că este necesar să se asigure demnitatea umană și protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale fiecărei persoane și, ținând cont de diversificarea, intensificarea și globalizarea prelucrării datelor și a fluxurilor de date cu caracter personal, autonomia personală bazată pe dreptul unei persoane de a-și controla propriile date cu caracter personal și prelucrarea acestora;”

3. Al patrulea considerent al preambulului Convenției se înlocuiește cu următorul text:

„Reamintind că dreptul la protecția datelor cu caracter personal trebuie luat în considerare, ținând cont de rolul său în societate, și că trebuie reconciliat cu alte drepturi și libertăți fundamentale ale omului, inclusiv cu libertatea de exprimare;”

4. După al patrulea considerent al preambulului Convenției se adaugă următorul considerent:



„Considerând că prezenta Convenție permite să se ia în considerare, în aplicarea normelor pe care le stabilește, principiul dreptului de acces la documentele oficiale;”

5. Al cincilea considerent al preambulului Convenției se elimină. Se adaugă noile considerente cinci și șase, cu următorul cuprins:

„Recunoscând că este necesar să se promoveze la nivel global valorile fundamentale ale respectării vieții private și protecției datelor cu caracter personal, contribuind astfel la libera circulație a informației între oameni;”

„Recunoscând interesul unei consolidări a cooperării internaționale între Părțile la Convenție;”

Articolul 2

Textul articolului 1 din Convenție se înlocuiește cu următorul:

„Scopul prezentei Convenții este de a proteja orice persoană fizică, indiferent de naționalitatea sau reședința acesteia, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, contribuind astfel la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și, în special, a dreptului la viață privată.”

Articolul 3

1. Litera *b* din articolul 2 al Convenției se înlocuiește cu următorul text:

„*b.* „prelucrarea datelor” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, stocarea, păstrarea, modificarea, recuperarea, dezvăluirea, punerea la dispoziție, ștergerea sau distrugerea sau efectuarea unor operațiuni logice și/sau operațiuni aritmetice asupra acestor date;”

2. Litera *c* din articolul 2 al Convenției se înlocuiește cu următorul text:

„*c.* În cazul în care prelucrarea automatizată nu este utilizată, „prelucrarea datelor” înseamnă o operațiune sau un set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal într-un set structurat de astfel de date, care sunt accesibile sau pot fi recuperate în funcție de criterii specifice;”

3. Litera *d* din articolul 2 al Convenției se înlocuiește cu următorul text:

„*d.* „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul, agenția sau orice alt organism care, singur sau împreună cu altele, dispune de puterea de decizie în ceea ce privește prelucrarea datelor;”

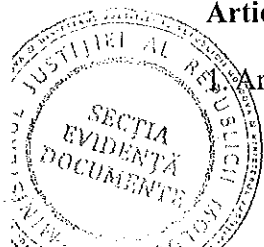
4. După litera *d* din articolul 2 al Convenției se adaugă următoarele noi litere:

„*e.* „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul, agenția sau orice alt organism căruia îi sunt comunicate sau puse la dispoziție date;”

„*f.* „persoană imputernicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul, agenția sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.”

Articolul 4

Articolul 3 alineatul (1) din Convenție se înlocuiește cu următorul text:



„1. Fiecare Parte se angajează să aplice prezenta Convenție prelucrării datelor aflate sub jurisdicția sa în sectoarele public și privat, asigurând astfel dreptul fiecărei persoane la protecția datelor sale cu caracter personal.”

2. Articolul 3 alineatul (2) din Convenție se înlocuiește cu următorul text:

„2. Prezenta Convenție nu se aplică prelucrării datelor efectuate de o persoană fizică în cadrul unor activități exclusiv personale sau domestice.”

3. Articolul 3 alineatele (3) – (6) din Convenție se elimină.

Articolul 5

Titlul capitolului II din Convenție se înlocuiește cu următorul:

„Capitolul II – Principii de bază pentru protecția datelor cu caracter personal”

Articolul 6

1. Articolul 4 alineatul (1) din Convenție se înlocuiește cu următorul text:

„1. Fiecare Parte adoptă măsurile legislative necesare pentru a pune în aplicare dispozițiile prezentei Convenții și pentru a asigura aplicarea efectivă a acestora.”

2. Articolul 4 alineatul (2) din Convenție se înlocuiește cu următorul text:

„2. Aceste măsuri vor fi adoptate de fiecare Parte și vor intra în vigoare la momentul ratificării sau aderării la prezenta Convenție.”

3. După articolul 4 alineatul (2) din Convenție se adaugă un nou alineat (3):

„3. Fiecare Parte se angajează:

a. să permită Comitetului Convenției, prevăzut în capitolul VI, să evalueze eficacitatea măsurilor legislative pe care le-a adoptat pentru a pune în aplicare dispozițiile prezentei Convenții; și

b. să contribuie activ la acest proces de evaluare.”

Articolul 7

1. Titlul articolului 5 din Convenție se înlocuiește cu următorul:

„Articolul 5 – Legitimitatea prelucrării datelor și calitatea datelor”

2. Textul articolului 5 din Convenție se înlocuiește cu următorul:

„1. Prelucrarea datelor trebuie să fie proporțională cu scopul legitim urmărit și să reflecte, în toate etapele prelucrării, un echilibru echitabil între toate interesele implicate, publice sau private, precum și între drepturile și libertățile în cauză.

2. Fiecare Parte prevede că prelucrarea datelor poate fi efectuată pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate al persoanei vizate sau pe baza unui alt temei legal prevăzut de lege.



3. Datele cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări sunt prelucrate în mod legal.

4. Datele cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări sunt:

a. prelucrate în mod corect și transparent;

b. colectate în scopuri explicite, determinate și legitime și nu sunt prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice este, sub rezerva unor garanții adecvate, compatibilă cu aceste scopuri;

c. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

d. exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate;

e. păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.”

Articolul 8

Textul articolului 6 din Convenție se înlocuiește cu următorul:

„1. Prelucrarea de:

— date genetice;

— date cu caracter personal referitoare la infracțiuni, proceduri penale și condamnări, precum și măsuri de securitate aferente;

— date biometrice care identifică în mod unic o persoană;

— date cu caracter personal referitoare la informațiile pe care acestea le dezvăluie despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, apartenența sindicală, confesiunile religioase sau de altă natură, sănătatea sau viața sexuală;

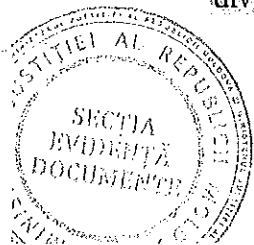
este permisă numai în cazul în care garanțiile adecvate sunt consacrate prin lege, completându-le pe cele din prezenta Convenție.

2. Astfel de garanții trebuie să ofere protecție împotriva riscurilor pe care le poate prezenta prelucrarea datelor cu caracter sensibil pentru interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, în special riscul de discriminare.”

Articolul 9

Textul articolului 7 din Convenție se înlocuiește cu următorul:

„1. Fiecare Parte prevede că operatorul și, dacă este cazul, persoana împuternicită de operator, ia măsurile de securitate corespunzătoare împotriva riscurilor, cum ar fi accesul accidental sau neautorizat la datele cu caracter personal, distrugerea, pierderea, utilizarea, modificarea sau divulgarea acestora.



2. Fiecare Parte prevede ca operatorul să notifice, fără întârziere, cel puțin autorității de supraveghere competentă în sensul articolului 15 din prezenta Convenție, încălcările de date susceptibile să afecteze grav drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate."

Articolul 10

După articolul 7 din Convenție se introduce un nou articol 8, intitulat și redactat după cum urmează:

„Articolul 8 – Transparența prelucrării

1. Fiecare Parte prevede că operatorul de date informează persoanele vizate despre:

- a. identitatea și sediul sau reședința sa obișnuită;
- b. temeiul legal și scopurile pentru care se intenționează prelucrarea datelor;
- c. categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
- d. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz, și
- e. modalitățile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolul 9;

precum și orice informații suplimentare necesare pentru a asigura prelucrarea corectă și transparentă a datelor cu caracter personal.

2. Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care persoana vizată deține deja informațiile aferente.

3. În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoanele vizate, operatorul nu este obligat să furnizeze aceste informații atunci când prelucrarea este prevăzută în mod expres de lege sau acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate."

Articolul 11

1. Fostul articol 8 din Convenție se renumerează ca articolul 9, iar titlul acestuia se înlocuiește cu următorul:

„Articolul 9 – Drepturile persoanei vizate”

2. Textul articolului 8 din Convenție (noul articol 9) se înlocuiește cu următorul:

„1. Fiecare persoană fizică are dreptul:

- a. de a nu fi supusă unei decizii care o afectează în mod semnificativ, bazată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor, fără se a lua în considerare punctul său de vedere;
- b. de a obține, la cerere, la intervale rezonabile și fără întârzieri sau cheltuieli excesive, confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privește, comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor prelucrate, toate informațiile disponibile privind originea acestora, perioada de stocare, precum și orice alte informații pe care operatorul trebuie să le furnizeze pentru a asigura transparența prelucrării în conformitate cu articolul 8 alineatul (1);
- c. de a obține, la cerere, informații privind raționamentul care stă la baza prelucrării datelor, atunci când rezultatele acestei prelucrări îi sunt aplicate;



d. de a se opune în orice moment, pe motive care țin de situația sa, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează existența unor motive legitime pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale sale;

e. de a obține, la cerere, gratuit și fără întârzieri excesive, rectificarea acestor date sau, după caz, ștergerea lor, dacă acestea sunt sau au fost prelucrate cu încălcarea dispozițiilor prezentei Convenții;

f. de a dispune de o cale de atac, în conformitate cu articolul 12, în cazul în care drepturile sale prevăzute de prezenta Convenție au fost încălcate;

g. de a beneficia, indiferent de naționalitatea sau reședința sa, de asistența unei autorități de supraveghere în sensul articolului 15, în exercitarea drepturilor sale prevăzute de prezenta Convenție.

2. Alineatul (1) litera a nu se aplică în cazul în care decizia este autorizată printr-o lege aplicabilă operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate.”

Articolul 12

După noul articol 9 din Convenție se introduce un nou articol 10, intitulat și redactat după cum urmează:

„Articolul 10 – Obligații complementare

1. Fiecare Parte prevede ca operatorii și, după caz, persoanele împuternicite de operatori, trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a respecta obligațiile prevăzute de prezenta Convenție și să poată demonstra, în conformitate cu legislația internă adoptată în conformitate cu articolul 11 alineatul (3), în special autorității de supraveghere competente, prevăzute la articolul 15, că prelucrarea datelor aflată sub controlul acestora este în conformitate cu dispozițiile prezentei Convenții.

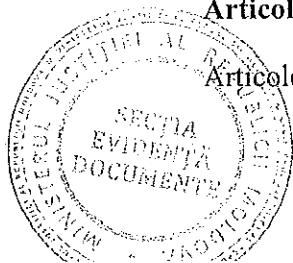
2. Fiecare Parte prevede ca operatorii și, după caz, persoanele împuternicite de operatori, să analizeze posibilul impact al prelucrării planuite a datelor asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate înainte de începerea acestei prelucrări și să conceapă prelucrarea datelor astfel încât să prevină sau să minimizeze riscul de interferență cu aceste drepturi și libertăți fundamentale.

3. Fiecare Parte prevede ca operatorii și, după caz, persoanele împuternicite de operatori, să implementeze măsuri tehnice și organizatorice care iau în considerare implicațiile dreptului la protecția datelor cu caracter personal în toate etapele prelucrării datelor.

4. Fiecare Parte poate adapta, ținând cont de riscurile care decurg pentru interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate, aplicarea dispozițiilor alineatelor (1), (2) și (3) din legislația de punere în aplicare a dispozițiilor prezentei Convenții, în funcție de natura și volumul datelor, natura, obiectivul și scopul prelucrării și, după caz, dimensiunea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator.”

Articolul 13

Articolele 9 – 12 din Convenție devin articolele 11 – 14 din Convenție.



Articolul 14

Textul articolului 9 din Convenție (noul articol 11) se înlocuiește cu următorul:

„1. Nu se admite nicio excepție de la dispozițiile prezentului capitol, cu excepția dispozițiilor articolului 5 alineatul (4), articolului 7 alineatul (2), articolului 8 alineatul (1) și articolului 9, atunci când o astfel de excepție este prevăzută de lege, respectă esența drepturilor și libertăților fundamentale și constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică pentru:

a. protecția securității naționale, apărarea, siguranța publică, interesele economice și financiare importante ale statului, imparțialitatea și independența sistemului judiciar sau prevenirea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor și executarea sancțiunilor penale, precum și pentru alte obiective esențiale de interes public general;

b. protecția persoanei vizate sau drepturile și libertățile fundamentale ale altora, în special libertatea de exprimare.

2. Restricțiile privind exercitarea dispozițiilor prevăzute la articolele 8 și 9 pot fi prevăzute de lege în ceea ce privește prelucrarea datelor în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică, sau în scopuri statistice, atunci când nu există un risc recunoscut de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate.

3. Pe lângă excepțiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, referitoare la activitățile de prelucrare în scopuri de securitate națională și apărare, fiecare Parte poate prevedea, prin lege și numai în limita în care aceasta constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică pentru acest scop, excepții de la articolul 4 alineatul (3), articolul 14 alineatele (5) și (6) și articolul 15 alineatul (2) literele *a*, *b*, *c* și *d*.

Aceasta nu aduce atingere cerinței ca activitățile de prelucrare în scopuri de securitate națională și de apărare să fie supuse unui control și unei supravegheri independente și eficiente, în conformitate cu legislația internă a Părții respective.”

Articolul 15

Textul articolului 10 din Convenție (noul articol 12) se înlocuiește cu următorul:

„Fiecare Parte se angajează să stabilească sancțiuni judiciare și nejudiciare adecvate și căi de atac pentru încălcarea dispozițiilor prezentei Convenții.”

Articolul 16

Titlul capitolului III se înlocuiește cu următorul:

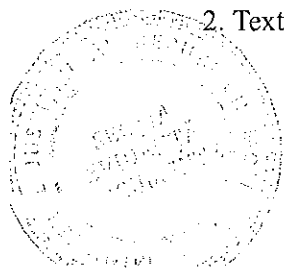
„Capitolul III – Fluxurile transfrontaliere de date cu caracter personal”

Articolul 17

1. Titlul articolului 12 din Convenție (noul articol 14) se înlocuiește cu următorul:

„Articolul 14 – Fluxurile transfrontaliere de date cu caracter personal”

2. Textul articolului 12 din Convenției (noul articol 14) se înlocuiește cu următorul:



„1. O Parte nu poate, în scopul exclusiv de protecție a datelor cu caracter personal, să interzică sau să supună autorizării speciale transferul acestor date către un destinatar aflat sub jurisdicția altei Părți la Convenție. Cu toate acestea, această Parte poate face acest lucru atunci când există un risc real și grav ca transferul către cealaltă Parte, sau de la acea Parte către un stat care nu este Parte la Convenție, să conducă la eludarea dispozițiilor Convenției. O Parte poate, de asemenea, să facă acest lucru dacă este obligată de reguli armonizate de protecție împărtășite de statele care aparțin unei organizații internaționale regionale.

2. Atunci când destinatarul se află sub jurisdicția unui stat sau a unei organizații internaționale care nu este Parte la prezenta Convenție, transferul datelor cu caracter personal poate avea loc numai dacă se asigură un nivel adecvat de protecție, bazat pe dispozițiile prezentei Convenții.

3. Un nivel adecvat de protecție poate fi asigurat prin:

a. legea acelui stat sau a organizației internaționale, inclusiv tratatele sau acordurile internaționale aplicabile; sau

b. garanții standardizate ad hoc sau aprobate, stabilite prin instrumentele juridice obligatorii și executorii adoptate și puse în aplicare de persoanele implicate în transferul și prelucrarea ulterioară a datelor.

4. Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor anterioare, fiecare Parte poate prevedea că transferul datelor cu caracter personal poate avea loc dacă:

a. persoana vizată și-a dat consimțământul explicit, specific și liber, după ce a fost informată cu privire la riscurile generate de lipsa unor garanțiilor adecvate; sau

b. interese specifice ale persoanei vizate o impun într-un caz particular; sau

c. interese legitime prevalente, în special interese publice importante, sunt prevăzute de lege și acest transfer constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică; sau

d. constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică pentru libertatea de exprimare.

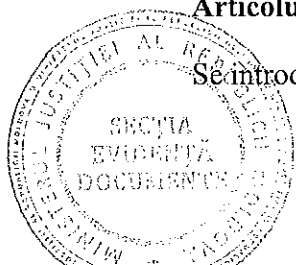
5. Fiecare Parte prevede ca autoritatea de supraveghere competentă, în sensul articolului 15 din prezenta Convenție, să obțină toate informațiile relevante referitoare la transferurile de date menționate la alineatul (3) litera b și, la cerere, la alineatul (4) literele b și c.

6. Fiecare Parte prevede, de asemenea, că autoritatea de supraveghere are dreptul de a solicita persoanei care transferă datele să demonstreze eficacitatea garanțiilor aplicate sau existența intereselor legitime prevalente și că autoritatea de supraveghere poate, pentru a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate, să interzică astfel de transferuri, să le suspende sau să le supună unor condiții.”

3. Textul articolului 12 din Convenție (noul articol 14) integrează dispozițiile articolului 2 din Protocolul adițional din 2001 privind autoritățile de supraveghere și fluxurile transfrontaliere de date (ETS nr. 181) privind fluxurile transfrontaliere de date cu caracter personal către un destinatar care nu se află sub jurisdicția unei Părți la Convenție.

Articolul 18

Se introduce un nou capitol IV după capitolul III din Convenție, după cum urmează:



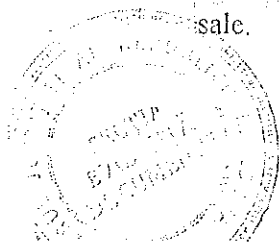
„Capitolul IV – Autoritățile de supraveghere”

Articolul 19

Un nou articol 15 integrează dispozițiile articolului 1 din Protocolul adițional din 2001 (ETS nr. 181) și are următorul conținut:

„Articolul 15 – Autoritățile de supraveghere

1. Fiecare Parte trebuie să prevadă una sau mai multe autorități responsabile de asigurarea respectării dispozițiilor prezentei Convenții.
 2. În acest scop, aceste autorități:
 - a. au competențe de investigare și de intervenție;
 - b. îndeplinesc funcțiile referitoare la transferurile de date, prevăzute la articolul 14, în special aprobarea garanțiilor standardizate;
 - c. au competența de a emite decizii cu privire la încălcarea dispozițiilor prezentei Convenții și pot, în special, să aplice sancțiuni administrative;
 - d. au competența de a acționa în judecată sau de a aduce la cunoștința autorităților judiciare competente încălcări ale dispozițiilor prezentei Convenții;
 - e. au atribuția:
 - i. de a informa publicul cu privire la funcțiile și competențele lor, precum și cu privire la activitățile lor;
 - ii. de a informa publicul cu privire la drepturile persoanelor vizate și la modul de exercitare a acestor drepturi;
 - iii. de a informa operatorii și persoanele împuternicite de operatori cu privire la responsabilitățile care le revin în temeiul prezentei Convenții;
- se va acorda o atenție specială dreptului la protecția datelor copiilor și a altor persoane vulnerabile.
3. Autoritățile de supraveghere competente sunt consultate cu privire la propunerile pentru orice măsuri legislative sau administrative care prevăd prelucrarea datelor cu caracter personal.
 4. Fiecare autoritate de supraveghere competentă soluționează cererile și plângerile cu care este sesizată de persoanele vizate în legătură cu drepturile acestora la protecția datelor și informează aceste persoane cu privire la rezultatele obținute.
 5. Autoritățile de supraveghere acționează cu independență și imparțialitate în îndeplinirea funcțiilor și exercitarea competențelor lor și, în acest sens, nu solicită și nu acceptă instrucțiuni.
 6. Fiecare Parte se asigură că autoritățile de supraveghere dispun de resursele necesare pentru îndeplinirea efectivă a funcțiilor lor și exercitarea competențelor lor.
 7. Fiecare autoritate de supraveghere întocmește și publică un raport periodic privind activitățile sale.



8. Membrii și personalul autorităților de supraveghere sunt obligați să respecte confidențialitatea cu privire la informațiile confidențiale la care au sau au avut acces în îndeplinirea funcțiilor și în exercitarea competențelor lor.

9. Deciziile autorităților de supraveghere pot face obiectul unei căi de atac în instanță.

10. Autoritățile de supraveghere nu sunt competente în ceea ce privește prelucrările efectuate de organe atunci când acestea acționează în calitatea lor judiciară.”

Articolul 20

1. Capitolele IV – VII din Convenție sunt renumerotate și devin capitolele V – VIII din Convenție.

2. Titlul capitolului V se înlocuiește cu următorul:

„Capitolul V – Cooperarea și asistența reciprocă”

3. Se introduce un nou articol 17, iar articolele 13 – 27 din Convenție devin articolele 16 – 31 din Convenție.

Articolul 21

1. Titlul articolului 13 din Convenție (noul articol 16) se înlocuiește cu următorul:

„Articolul 16 – Desemnarea autorităților de supraveghere”

2. Articolul 13 alineatul (1) din Convenție (noul articol 16) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Părțile convin să coopereze și să acorde asistență reciprocă în vederea punerii în aplicare a prezentei Convenții.”

3. Articolul 13 alineatul (2) din Convenție (noul articol 16) se înlocuiește cu următorul text:

„2. Pentru acest scop:

a. fiecare Parte desemnează una sau mai multe autorități de supraveghere, în sensul articolului 15 din prezenta Convenție, al căror nume și adresă le comunică secretarului general al Consiliului Europei;

b. fiecare Parte care a desemnat mai multe autorități de supraveghere indică, în comunicarea prevăzută la litera precedentă, competența fiecăreia.”

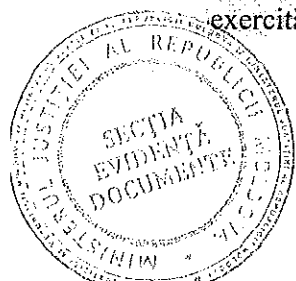
4. Articolul 13 alineatul (3) din Convenție (noul articol 16) se elimină.

Articolul 22

Se introduce un nou articol 17 după noul articol 16 din Convenție, după cum urmează:

„Articolul 17 – Formele de cooperare

1. Autoritățile de supraveghere cooperează între ele în măsura necesară îndeplinirii funcțiilor și exercitării competențelor lor, în special prin:



a. acordarea asistenței reciproce prin schimbul de informații relevante și utile și cooperarea între ele, cu condiția respectării tuturor regulilor și garanțiilor prevăzute de prezenta Convenție privind protecția datelor cu caracter personal;

b. coordonarea investigațiilor sau intervențiilor lor sau desfășurarea de acțiuni comune;

c. furnizarea informațiilor și documentelor privind legislația și practica administrativă a acestora în materie de protecția datelor.

2. Informațiile menționate la alineatul (1) nu includ datele cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazului în care aceste date sunt esențiale pentru cooperare sau persoana vizată și-a dat consimțământul explicit, specific, liber și informat în acest scop.

3. Pentru a-și organiza cooperarea și pentru a-și îndeplini atribuțiile prevăzute la alineatele precedente, autoritățile de supraveghere ale Părților vor constitui o rețea.”

Articolul 23

1. Titlul articolului 14 din Convenție (noul articol 18) se înlocuiește cu următorul:

„Articolul 18 – Asistența persoanelor vizate”

2. Textul articolului 14 din Convenție (noul articol 18) se înlocuiește cu următorul:

„1. Fiecare Parte acordă asistență oricărei persoane vizate, indiferent de naționalitatea sau reședința acesteia, pentru exercitarea drepturilor prevăzute la articolul 9 din prezenta Convenție.

2. În cazul în care persoana vizată are reședința pe teritoriul altei Părți, aceasta trebuie să aibă posibilitatea de a depune cererea prin intermediul autorității de supraveghere desemnate de acea Parte.

3. Cererea de asistență cuprinde toate informațiile necesare, referitoare în special la:

a. numele, adresa și orice alte informații relevante de identificare a persoanei vizate care depune cererea;

b. prelucrarea la care se referă cererea sau operatorul acesteia;

c. scopul cererii.”

Articolul 24

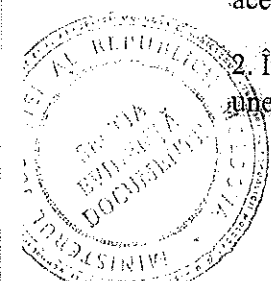
1. Titlul articolului 15 din Convenție (noul articol 19) se înlocuiește cu următorul:

„Articolul 19 – Garanțiile”

2. Textul articolului 15 din Convenție (noul articol 19) se înlocuiește cu următorul:

„1. O autoritate de supraveghere care a primit informații de la o altă autoritate de supraveghere, fie ca urmare a unei cereri, fie ca răspuns la o cerere pe care ea însăși a depus-o, nu poate folosi aceste informații în alte scopuri decât cele specificate în cerere.

2. În nicio situație autoritatea de supraveghere nu poate fi autorizată să depună o cerere în numele unei persoane vizate, din proprie inițiativă și fără aprobarea expresă a acesteia.”



Articolul 25

1. Titlul articolului 16 din Convenție (noul articol 20) se înlocuiește cu următorul:

„Articolul 20 – Respingerea cererilor”

2. Considerentul articolului 16 din Convenție (noul articol 20) se înlocuiește cu următorul text:

„O autoritate de supraveghere, sesizată cu o cerere în temeiul articolului 17 din prezenta Convenție, poate refuza să dea curs acesteia doar dacă:”

3. Litera *a* a articolului 16 din Convenție (noul articol 20) se înlocuiește cu următorul text:

„*a.* cererea nu este compatibilă cu competențele sale;”

4. Litera *c* a articolului 16 din Convenție (noul articol 20) se înlocuiește cu următorul text:

„*c.* respectarea cererii ar fi incompatibilă cu suveranitatea, securitatea națională sau ordinea publică a Părții care a desemnat-o, sau cu drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor aflate sub jurisdicția acestei Părți.”

Articolul 26

1. Titlul articolului 17 din Convenție (noul articol 21) se înlocuiește cu următorul:

„Articolul 21 – Costuri și proceduri”

2. Articolul 17 alineatul (1) din Convenție (noul articol 21) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Cooperarea și asistența reciprocă pe care Părțile și le acordă în temeiul articolului 17, precum și asistența pe care acestea le acordă persoanelor vizate în temeiul articolelor 9 și 18, nu vor genera alte costuri sau taxe, cu excepția celor aferente expertilor și interpreților. Acestea vor fi suportate de Partea care a înaintat cererea.”

3. În versiunea engleză, expresia „his or her” înlocuiește termenul „his” din alineatul (2) al articolului 17 din Convenție (noul articol 21).

Articolul 27

Titlul capitolului V din Convenție (noul capitol VI) se înlocuiește cu următorul:

„Capitolul VI – Comitetul Convenției”

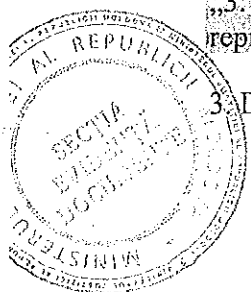
Articolul 28

1. Termenii „Comitetul Consultativ” din articolul 18 alineatul (1) din Convenție (noul articol 22) se înlocuiesc cu „Comitetul Convenției”.

2. Articolul 18 alineatul (3) din Convenție (noul articol 22) se înlocuiește cu următorul text:

„3. Comitetul Convenției poate, printr-o decizie adoptată cu o majoritate de două treimi din reprezentanții Partilor, să invite un observator pentru a fi reprezentat la reuniunile sale.”

3. După articolul 18 alineatul (3) din Convenție (noul articol 22) se introduce un nou alineat (4):



„4. Orice Parte care nu este membră a Consiliului Europei va contribui la finanțarea activităților Comitetului Convenției în conformitate cu modalitățile stabilite de Comitetul de Miniștri de comun acord cu această Parte.”

Articolul 29

1. Termenii „Comitetul Consultativ” din considerentul articolului 19 din Convenție (noul articol 23) se înlocuiesc cu „Comitetul Convenției”.

2. Termenul „propuneri” de la litera *a* a articolului 19 din Convenție (noul articol 23) se înlocuiește cu termenul „recomandări”.

3. Trimiterile la „articolul 21”, de la litera *b*, și „articolul 21 alineatul (3)”, de la litera *c*, din articolul 19 din Convenție (noul articol 23), se înlocuiesc prin trimiteri la „articolul 25”, respectiv „articolul 25 alineatul (3)”.

4. Litera *d* a articolului 19 din Convenție (noul articol 23) se înlocuiește cu următorul text:

„*d.* poate exprima o opinie asupra oricărei chestiuni referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenții.”

5. Următoarele litere suplimentare se introduc după litera *d* a articolului 19 din Convenție (noul articol 23):

„*e.* va întocmi, înainte de orice nouă aderare la Convenție, un aviz pentru Comitetul de Miniștri privind nivelul de protecție a datelor cu caracter personal asigurat de candidatul la aderare și, dacă este necesar, va recomanda măsurile ce trebuie luate pentru a se asigura conformitatea cu dispozițiile prezentei Convenții;

f. poate, la cererea unui stat sau a unei organizații internaționale, evalua dacă nivelul lor de protecție a datelor cu caracter personal este conform dispozițiilor prezentei Convenții și să recomande, dacă este necesar, măsurile care trebuie luate pentru a asigura o astfel de conformitate;

g. poate elabora sau aproba modele de garanții standardizate în sensul articolului 14;

h. va examina punerea în aplicare a prezentei Convenții de către Părți și va recomanda măsurile care trebuie luate în cazul în care o Parte nu se conformează prezentei Convenții;

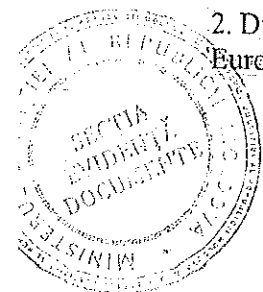
i. va facilita, dacă este necesar, soluționarea amiabilă a oricărei dificultăți de aplicare a prezentei Convenții.”

Articolul 30

Textul articolului 20 din Convenție (noul articol 24) se înlocuiește cu următorul:

„1. Comitetul Convenției este convocat de secretarul general al Consiliului Europei. Acesta își desfășoară prima reuniune în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei Convenții. Ulterior, se reunește cel puțin o dată pe an și în orice situație când o treime din reprezentanții Părților solicită convocarea sa.

2. După fiecare reuniune a sa, Comitetul Convenției prezintă Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei un raport privind activitatea sa și modul de aplicare a prezentei Convenții.



3. Modalitățile de vot în cadrul Comitetului Convenției sunt stabilite în elementele regulamentului de procedură anexate la Protocolul CETS nr. 223.
4. Comitetul Convenției elaborează celelalte elemente ale regulamentului său de procedură și stabilește, în special, procedurile de evaluare și de examinare prevăzute la articolul 4 alineatul (3) și la articolul 23 literele *e*, *f* și *h* pe baza unor criterii obiective.”

Articolul 31

1. Articolul 21 alineatele (1) – (4) din Convenție (noul articol 25) se înlocuiesc cu următorul text:

„1. Amendamentele la prezenta Convenție pot fi propuse de o Parte, de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei sau de Comitetul Convenției.

2. Orice propunere de amendament va fi comunicată de către secretarul general al Consiliului Europei Părților la prezenta Convenție, celorlalte state membre ale Consiliului Europei, Uniunii Europene și oricărui stat terț sau organizație internațională care a fost invitat(ă) să adere la prezenta Convenție, în conformitate cu dispozițiile articolului 27.

3. În plus, orice amendament propus de o Parte sau de Comitetul de Miniștri va fi comunicat Comitetului Convenției, care transmite Comitetului de Miniștri avizul său asupra amendamentului propus.

4. Comitetul de Miniștri va examina amendamentul propus și orice aviz transmis de Comitetul Convenției și poate aproba amendamentul.”

2. După articolul 21 alineatul (6) din Convenție (noul articol 25) se introduce un alineat (7), după cum urmează:

„7. În plus, Comitetul de Miniștri poate, după consultarea Comitetului Convenției, să decidă în unanimitate că un anumit amendament va intra în vigoare la expirarea unei perioade de trei ani de la data la care a fost deschis spre acceptare, cu excepția cazului în care o Parte notifică secretarului general al Consiliului Europei o obiecție privind intrarea sa în vigoare. În cazul în care o astfel de obiecție este notificată, amendamentul va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care Partea la prezenta Convenție care a notificat obiecția și-a depus instrumentul de acceptare la secretarul general al Consiliului Europei.”

Articolul 32

1. Articolul 22 alineatul (1) din Convenție (noul articol 26) se înlocuiește cu următorul text:

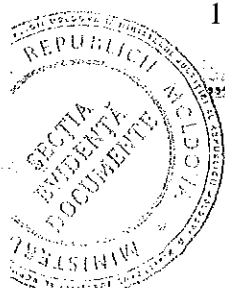
„1. Prezenta Convenție este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei și Uniunii Europene. Aceasta va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.”

2. Termenul „stat membru” de la articolul 22 alineatul (3) din Convenție (noul articol 26) se înlocuiește cu termenul „Parte”.

Articolul 33

1. Titlul și textul articolului 23 din Convenție (noul articol 27) se înlocuiesc după cum urmează:

„Articolul 27 – Aderarea statelor nemembre sau a organizațiilor internaționale



1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenții, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei poate, după consultarea Părților la prezenta Convenție și obținerea acordului lor unanim, și în lumina avizului elaborat de Comitetul Convenției, în conformitate cu articolul 23 litera e, să invite orice stat care nu este membru al Consiliului Europei sau orice organizație internațională să adere la prezenta Convenție, printr-o decizie adoptată cu majoritatea prevăzută la articolul 20 litera d din Statutul Consiliului Europei și cu votul unanim al reprezentanților statelor contractante care au dreptul de a participa la Comitetul de Miniștri.

2. Pentru orice stat sau organizație internațională care aderă la prezenta Convenție în conformitate cu alineatul (1) de mai sus, Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.”

Articolul 34

Articolul 24 alineatele (1) și (2) (noul articol 28) se înlocuiesc cu următorul text:

„1. Orice stat, Uniunea Europeană sau altă organizație internațională poate, la momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să specifice teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta Convenție.

2. Orice stat, Uniunea Europeană sau altă organizație internațională poate, la orice dată ulterioară, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei Convenții la orice alt teritoriu specificat în declarație. Convenția va intra în vigoare pentru acest teritoriu în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de trei luni de la data primirii declarației de către secretarul general.”

Articolul 35

1. Termenul „Stat” din considerentul articolului 27 din Convenție (noul articol 31) se înlocuiește cu termenul „Parte”.

2. Trimiterile la „articolele 22, 23 și 24” de la litera c se înlocuiesc cu trimiterile la „articolele 26, 27 și 28”.

Articolul 36 – Semnarea, ratificarea și aderarea

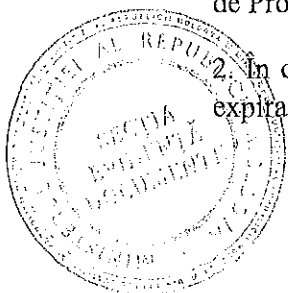
1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare de către statele contractante la Convenție. Acesta va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

2. După deschiderea spre semnare a prezentului Protocol și înainte de intrarea sa în vigoare, orice alt stat își poate exprima consimțământul de a fi legat de prezentul Protocol prin aderare. Acesta nu poate deveni Parte la Convenție fără a adera simultan la prezentul Protocol.

Articolul 37 – Intrarea în vigoare

1. Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de trei luni de la data la care toate Părțile la Convenție și-au exprimat consimțământul de a fi legate de Protocol, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 36 alineatul (1).

2. În cazul în care prezentul Protocol nu a intrat în vigoare în conformitate cu alineatul (1), la expirarea unei perioade de cinci ani de la data la care acesta a fost deschis spre semnare, Protocolul



va intra în vigoare pentru acele state care și-au exprimat consimțământul de a fi legate de acesta, în conformitate cu alineatul (1), cu condiția ca Protocolul să aibă cel puțin treizeci și opt de Părți. Între Părțile la Protocol, toate dispozițiile Convenției modificate vor produce efecte imediat după intrarea în vigoare a acestuia.

3. Până la intrarea în vigoare a prezentului Protocol și fără a aduce atingere dispozițiilor privind intrarea în vigoare și aderarea statelor sau organizațiilor internaționale care nu sunt membre, o Parte la Convenție poate, la data semnării prezentului Protocol sau la orice moment ulterior, să declare că va aplica provizoriu dispozițiile prezentului Protocol. În acest caz, dispozițiile prezentului Protocol se vor aplica numai Părților la Convenție care au făcut o declarație în același sens. Această declarație va produce efecte în prima zi a celei de-a treia luni de la data primirii ei de către secretarul general al Consiliului European.

4. De la data intrării în vigoare a prezentului Protocol, Protocolul adițional la Convenția pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal cu privire la autoritățile de supraveghere și fluxurile de date transfrontaliere (ETS nr. 181) se abrogă.

5. De la data intrării în vigoare a prezentului Protocol, amendamentele la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, aprobate de Comitetul de Miniștri la Strasbourg la data de 15 iunie 1999, își pierd scopul.

Articolul 38 – Declarațiile referitoare la Convenție

De la data intrării în vigoare a prezentului Protocol, pentru o Parte care a formulat una sau mai multe declarații în conformitate cu articolul 3 din Convenție, aceste declarații își vor înceta efectele.

Articolul 39 – Rezervele

Nu se pot formula rezerve la dispozițiile prezentului Protocol.

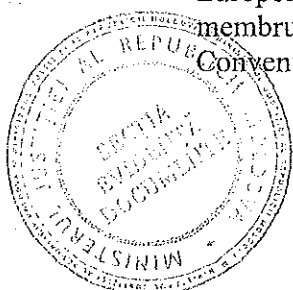
Articolul 40 – Notificările

Secretarul general al Consiliului European va notifica statelor membre ale Consiliului European și oricărei alte Părți la Convenție:

- a. orice semnătură;
- b. depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
- c. data intrării în vigoare a prezentului Protocol, în conformitate cu articolul său 37;
- d. orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezentul Protocol.

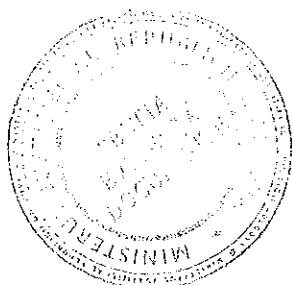
Ca urmare a celor de mai sus, subsemnații, pe deplin autorizați în acest scop, au semnat prezentul Protocol.

Adoptat la Strasbourg la data de 10 octombrie 2018, în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind în egală măsură autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului European. Secretarul general al Consiliului European va transmite copii certificate fiecărui stat membru al Consiliului European, celorlalte Părți la Convenție și oricărui stat invitat să adere la Convenție.



Anexa la Protocol: Elemente pentru regulamentul de procedură al Comitetului Convenției

1. Fiecare Parte are drept de vot și dispune de un vot.
2. O majoritate de două treimi dintre reprezentanții Părților constituie cvorumul necesar pentru a ține o reuniune a Comitetului Convenției. În cazul în care Protocolul de amendare a Convenției intră în vigoare în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) înainte de intrarea sa în vigoare pentru toate statele contractante la Convenție, cvorumul necesar pentru a ține o reuniune a Comitetului Convenției va fi de cel puțin 34 de Părți la Protocol.
3. Deciziile în temeiul articolului 23 se adoptă cu o majoritate de patru cincimi. Deciziile în temeiul articolului 23 litera *h* se adoptă cu o majoritate de patru cincimi, inclusiv majoritatea voturilor statelor Părți care nu fac parte dintr-o organizație de integrare regională și care sunt Parte la Convenție.
4. Atunci când Comitetul Convenției adoptă decizii în temeiul articolului 23 litera *h*, Partea vizată de examinare nu votează. În măsura în care o astfel de decizie se referă la un aspect care intră în competența unei organizații de integrare regională, nici organizația, nici statele sale membre nu votează.
5. Deciziile referitoare la aspectele procedurale se adoptă cu majoritate simplă.
6. Organizațiile de integrare regională își pot exercita dreptul de vot în cadrul Comitetului Convenției în legătură cu aspectele care țin de competența lor, cu un număr de voturi egal cu numărul statelor membre ale acestora care sunt Părți la Convenție. O astfel de organizație nu își exercită dreptul de vot dacă oricare dintre statele sale membre își exercită dreptul de vot.
7. În cazul votului, toate Părțile trebuie informate cu privire la subiectul și momentul votului, precum și dacă votul va fi exercitat de Părți în mod individual sau de către o organizație de integrare regională în numele statelor sale membre.
8. Comitetul Convenției își poate modifica regulamentul de procedură cu o majoritate de două treimi, cu excepția prevederilor privind modalitățile de vot, care pot fi modificate doar prin vot unanim al Părților și cărora li se aplică articolul 25 din Convenție.



Prin prezenta confirm că textul alăturat este copia autentică de pe traducerea oficială a Protocolului de amendare a Convenției pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Strasbourg, 10 octombrie 2018), originalul fiind depozitat la Arhiva Tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe.



Anatol CEBUC,

Șef al Direcției Drept Internațional a
Ministerului Afacerilor Externe

